

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2294/2533

นางสุธา น้อยสง่า

โจทก์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับพวก

จำเลย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีโจทก์ในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 323แผ่นที่ 5)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีจำเลยที่ 3 และที่ 5 ในระหว่างพิจารณาเพราะถึงแก่กรรม และคู่ความไม่ประสงค์จะให้ศาลเรียกผู้รับมรดกความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 60,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (10 มกราคม 2523) จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2, ที่ 4, ที่ 6 ถึง 32

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 305,175 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 10 มกราคม 2523) จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 321,320)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ (อันดับ 310 แผ่น
ที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาคดีแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

พิจารณาคดีแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

(พนม พ่วงวิญญู-จอนทร์พย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ